OPORADAR CÁDIZ · SABER MÁS

# Constitución Española

Ampliación técnica · Preámbulo, Título Preliminar y Título I completo

## ¿Para qué sirve este PDF?

El libro principal de OpoRadar te ayuda a ver y entender la Constitución de forma visual. Este documento sirve para estudiar con más profundidad: conserva la redacción constitucional, la explica paso a paso con lenguaje sencillo y añade preguntas de examen solo cuando aportan valor.

### Cómo usarlo

| | |
|---|---|
| **1 · TEXTO CONSTITUCIONAL** | Lee la redacción legal y localiza la idea principal. |
| **2 · EN PALABRAS CLARAS** | Aquí encontrarás una explicación desarrollada. No está pensada para memorizar palabra por palabra, sino para que entiendas bien qué quiere decir el artículo antes de estudiar su literalidad. |
| **3 · PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | Aparece cuando una formulación es especialmente útil para practicar cómo puede preguntarse el artículo. |
| **4 · REAL · ORGANISMO · AÑO** | Se reserva para preguntas oficiales cuya procedencia esté identificada en el banco de OpoRadar. |
| **5 · NO CONFUNDAS** | Se utiliza solo cuando existe una trampa o confusión que merece atención. |

### Fechas clave

| | |
|---|---|
| 31 de octubre de 1978 | Las Cortes Generales aprueban el texto. |
| 6 de diciembre de 1978 | El pueblo español lo ratifica en referéndum. |
| 27 de diciembre de 1978 | El Rey sanciona y promulga la Constitución. |
| 29 de diciembre de 1978 | Se publica en el BOE y entra en vigor. |

### Recorrido del documento

| | | |
|---|---|---|
| 1 · PREÁMBULO<br>Qué pretende la Constitución. | 2 · TÍTULO PRELIMINAR<br>Artículos 1-9. | 3 · TÍTULO I<br>Artículos 10-55. |

Revisión normativa: 9 de octubre de 2026 · Fuente jurídica: Constitución Española, texto consolidado del BOE, última actualización publicada el 20/05/2026.

# PREÁMBULO

La intención y los grandes objetivos del texto constitucional

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El Preámbulo explica por qué se aprueba la Constitución y qué objetivos generales persigue. No está organizado en artículos ni establece por sí solo derechos concretos como lo hace el articulado, pero ayuda a entender el sentido de todo el texto constitucional.<br><br>Cuando habla de garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger los derechos humanos, promover el progreso o construir una sociedad democrática avanzada, está describiendo el modelo de país que la Constitución quiere establecer. Por eso es útil leerlo como una declaración de principios y finalidades: te orienta sobre el espíritu general de la Constitución, aunque las reglas jurídicas concretas aparecen después en los artículos. |
| **NO CONFUNDAS** | El Preámbulo tiene valor interpretativo, pero no funciona como un artículo con fuerza normativa directa. |

# TÍTULO PRELIMINAR

Artículos 1 a 9 · Principios básicos del Estado

## ARTÍCULO 1 · Estado, soberanía y forma política

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo te dice tres cosas distintas y muy importantes. Primero, define qué tipo de Estado es España: un Estado social y democrático de Derecho. “De Derecho” significa que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a las leyes; “democrático” significa que el poder político nace de la ciudadanía; y “social” indica que el Estado no se limita a mantener el orden, sino que también debe actuar para favorecer unas condiciones de vida dignas y una mayor igualdad real.<br><br>Después enumera cuatro valores que deben orientar todo el ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Finalmente, aclara de dónde nace el poder del Estado: de todo el pueblo español. La expresión “Monarquía parlamentaria” significa que existe un Rey como Jefe del Estado, pero la dirección política corresponde a instituciones democráticas y parlamentarias. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Dónde reside la soberanía nacional?<br>→ En el pueblo español. |
| **NO CONFUNDAS** | La Constitución dice literalmente Monarquía parlamentaria. |

## ARTÍCULO 2 · Unidad, autonomía y solidaridad

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Aquí aparecen juntas tres ideas que debes entender como un equilibrio. Por un lado, la Constitución afirma que España es una única Nación y que esa unidad no puede dividirse jurídicamente. Por otro, reconoce que dentro de España existen nacionalidades y regiones con derecho a organizarse y gobernar determinadas materias mediante su autonomía.<br><br>La tercera idea es la solidaridad: las distintas partes del territorio no funcionan como compartimentos completamente aislados, sino que forman parte de un mismo Estado y deben mantener relaciones de cooperación y equilibrio. Por eso, autonomía no significa que cada territorio sea un Estado independiente; significa que puede gestionar competencias propias dentro del marco de la Constitución. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué tres ideas aparecen unidas en el artículo 2?<br>→ Unidad, autonomía y solidaridad. |
| **NO CONFUNDAS** | Autonomía territorial no equivale a independencia. |

## ARTÍCULO 3 · Lenguas

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El artículo 3 distingue entre la lengua oficial de todo el Estado y las demás lenguas españolas. El castellano es oficial en toda España, y por eso la Constitución establece dos cosas a la vez: todos tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.<br><br>Además, una Comunidad Autónoma puede reconocer otra lengua como oficial en su territorio si así lo establece su Estatuto de Autonomía. Por tanto, en determinados territorios puede haber cooficialidad. El artículo termina diciendo que la diversidad lingüística española es un patrimonio cultural que merece respeto y protección. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué establece la Constitución respecto al castellano?<br>→ Deber de conocerlo y derecho a usarlo. |

## ARTÍCULO 4 · Bandera

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo regula los elementos básicos de la bandera de España y también cómo se relaciona con las banderas autonómicas. La bandera nacional tiene tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja. La amarilla ocupa el doble de anchura que cada una de las franjas rojas.<br><br>Los Estatutos de Autonomía pueden reconocer banderas propias de las Comunidades Autónomas. Cuando se utilizan en edificios públicos o actos oficiales, se emplean junto a la bandera de España, no en sustitución de ella. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué franja tiene doble anchura?<br>→ La amarilla. |

## ARTÍCULO 5 · Capital del Estado

La capital del Estado es la villa de Madrid.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Es un artículo muy corto, pero su literalidad es típica de examen. La Constitución no dice simplemente “Madrid es la capital de España”, sino que utiliza la expresión “la villa de Madrid”.<br><br>Por eso conviene reconocer la formulación exacta, aunque en lenguaje normal podamos decir sencillamente que Madrid es la capital del Estado. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cuál es la capital del Estado según la Constitución?<br>→ La villa de Madrid. |

## ARTÍCULO 6 · Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Los partidos políticos son una pieza básica del sistema democrático porque permiten que distintas ideas políticas se organicen y compitan de forma pacífica. Cuando la Constitución dice que expresan el pluralismo político, quiere decir que en una democracia pueden convivir diferentes ideologías, programas y propuestas.<br><br>También participan en la formación de la voluntad popular: presentan candidaturas, canalizan preferencias políticas y permiten que los ciudadanos participen en la vida pública. Su creación y actividad son libres, pero siempre dentro de la Constitución y de la ley. Además, no basta con que defiendan la democracia hacia fuera: su propia estructura interna y funcionamiento también deben ser democráticos. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué expresan los partidos políticos?<br>→ El pluralismo político. |

## ARTÍCULO 7 · Sindicatos y asociaciones empresariales

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo cumple una función parecida al anterior, pero en el ámbito económico y laboral. Los sindicatos representan y defienden los intereses de los trabajadores, mientras que las asociaciones empresariales hacen lo mismo respecto de los intereses empresariales.<br><br>La Constitución garantiza que puedan crearse y actuar libremente dentro de la ley. Igual que ocurre con los partidos políticos, su organización interna debe ser democrática. Es importante no confundir el artículo 6, que trata de partidos políticos, con el artículo 7, que trata de sindicatos y asociaciones empresariales. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué organizaciones menciona expresamente el artículo 7?<br>→ Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. |

## ARTÍCULO 8 · Fuerzas Armadas

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución define qué instituciones forman las Fuerzas Armadas y cuáles son sus grandes misiones. Su función no es gobernar ni elaborar leyes. Su misión constitucional es proteger elementos esenciales del Estado: la soberanía, la independencia de España, la integridad del territorio y el ordenamiento constitucional.<br><br>El segundo apartado añade que una ley orgánica debe regular las bases de la organización militar. En un examen pueden preguntarte tanto por las misiones como por la composición que aparece literalmente en el artículo. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cuáles son sus misiones constitucionales?<br>→ Garantizar la soberanía e independencia y defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. |
| **NO CONFUNDAS** | La literalidad constitucional mantiene la denominación Ejército del Aire. |

### ARTÍCULO 9 · Sujeción a la Constitución y principios jurídicos

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo recuerda una regla fundamental: nadie está por encima de la Constitución. Los ciudadanos están sometidos a ella, pero también lo están el Gobierno, las Administraciones, las Cortes, los jueces y, en general, todos los poderes públicos.<br><br>El apartado 2 obliga a los poderes públicos a actuar para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, no solamente declaraciones teóricas. Y el apartado 3 reúne varios principios que hacen que el Derecho sea previsible y seguro: las normas deben respetar la jerarquía normativa, publicarse, cumplir el principio de legalidad y evitar la arbitrariedad de los poderes públicos. Es un artículo especialmente importante porque muchas preguntas de examen consisten en reconocer qué principios sí aparecen en el 9.3 y cuáles no. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué artículo reúne legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica?<br>→ El artículo 9.3. |

# TÍTULO I · DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

Artículos 10 a 55

## Estructura interna

| | |
|---|---|
| Art. 10 | Dignidad de la persona e interpretación de los derechos |
| CAPÍTULO I · arts. 11-13 | De los españoles y los extranjeros |
| CAPÍTULO II · arts. 14-38 | Derechos y libertades |
| SECCIÓN 1.ª · arts. 15-29 | De los derechos fundamentales y de las libertades públicas |
| SECCIÓN 2.ª · arts. 30-38 | De los derechos y deberes de los ciudadanos |
| CAPÍTULO III · arts. 39-52 | De los principios rectores de la política social y económica |
| CAPÍTULO IV · arts. 53-54 | De las garantías de las libertades y derechos fundamentales |
| CAPÍTULO V · art. 55 | De la suspensión de los derechos y libertades |

| | |
|---|---|
| **RECUERDA** | Artículo 10: está en el Título I, antes del Capítulo I.<br>Artículo 14: abre el Capítulo II, pero está fuera de las dos secciones. |

### ARTÍCULO 10 · Dignidad e interpretación de los derechos

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El artículo 10 funciona como una puerta de entrada a todo el Título I. Parte de una idea: la persona tiene una dignidad propia y unos derechos que no dependen simplemente de que el Estado quiera concederlos. Esa dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás son la base del orden político y de la convivencia social.<br><br>El segundo apartado te dice cómo deben interpretarse los derechos fundamentales: no se leen de manera aislada, sino teniendo también en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre estas materias que España haya ratificado. Esto ayuda a entender por qué los derechos constitucionales están conectados con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué concepto abre el Título I?<br>→ La dignidad de la persona. |

## CAPÍTULO I · DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS

### ARTÍCULO 11 · Nacionalidad española

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo explica las reglas básicas sobre la nacionalidad española. La forma concreta de adquirirla, conservarla o perderla la determina la ley, pero la Constitución establece una protección especial: un español de origen no puede ser privado de su nacionalidad.<br><br>También permite que España celebre tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con otros países especialmente vinculados a España. Esto significa que, en determinados casos, una persona puede mantener la nacionalidad española y adquirir otra sin tener que renunciar necesariamente a la primera. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Puede un español de origen ser privado de su nacionalidad?<br>→ No. |

### ARTÍCULO 12 · Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Es otro artículo muy breve y muy rentable para memorizar. La Constitución fija en 18 años la mayoría de edad de los españoles.<br><br>Al alcanzar la mayoría de edad se adquiere, con carácter general, plena capacidad para ejercer derechos y asumir obligaciones por uno mismo, aunque algunas materias concretas puedan tener reglas específicas en otras leyes. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿A qué edad se alcanza la mayoría de edad?<br>→ A los 18 años. |

### ARTÍCULO 13 · Derechos de los extranjeros

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo reúne varias cuestiones relacionadas con los extranjeros: libertades públicas, participación política, extradición y asilo. Como regla general, los extranjeros disfrutan en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan la ley y los tratados.<br><br>La participación política del artículo 23 corresponde principalmente a los españoles, pero existe una excepción importante: mediante tratado o ley y atendiendo a criterios de reciprocidad, los extranjeros pueden tener derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. El artículo también regula la extradición y aclara que los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a estos efectos. Finalmente, remite a la ley la regulación del derecho de asilo. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué excepción permite participación electoral de extranjeros?<br>→ El sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, en los términos previstos por tratado o ley y con reciprocidad. |
| **NO CONFUNDAS** | Los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a efectos de extradición. |

## CAPÍTULO II · DERECHOS Y LIBERTADES

### ARTÍCULO 14 · Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo recoge una de las reglas más conocidas de la Constitución: todas las personas españolas deben recibir el mismo trato ante la ley y no pueden ser discriminadas por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, entre otros.<br><br>No significa que todas las situaciones deban tratarse siempre de forma idéntica. La idea es que una diferencia de trato necesita una justificación objetiva y razonable y no puede basarse en una discriminación prohibida. Para el examen es importante recordar también su posición: el artículo 14 está en el Capítulo II, pero no dentro de ninguna de sus dos secciones. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué proclama el artículo 14?<br>→ La igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. |
| **NO CONFUNDAS** | El artículo 14 está dentro del Capítulo II, pero fuera de sus dos secciones. |

## SECCIÓN 1.ª · DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS

### ARTÍCULO 15 · Vida e integridad física y moral

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo protege dos bienes esenciales: la vida y la integridad física y moral. Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.<br><br>La integridad física se refiere a la protección del cuerpo de la persona; la integridad moral protege frente a actuaciones que humillen o degraden gravemente su dignidad. La Constitución incluye además una referencia a la pena de muerte que debe estudiarse según su literalidad constitucional. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué derechos protege directamente el artículo 15?<br>→ Vida e integridad física y moral. |
| **NO CONFUNDAS** | La frase sobre la pena de muerte forma parte de la literalidad constitucional. |

### ARTÍCULO 16 · Libertad ideológica, religiosa y de culto

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Aquí se protege la libertad de cada persona para tener sus propias ideas, creencias y convicciones religiosas, así como para manifestarlas individual o colectivamente. Esta libertad no es ilimitada: sus manifestaciones pueden estar sujetas a las restricciones necesarias para proteger el orden público conforme a la ley.<br><br>Nadie puede ser obligado a decir qué ideología, religión o creencias tiene. Además, España no tiene una religión oficial del Estado: ninguna confesión tiene carácter estatal. Eso no impide que los poderes públicos mantengan relaciones de cooperación con las distintas confesiones religiosas. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Tiene alguna confesión carácter estatal?<br>→ No. |

### ARTÍCULO 17 · Libertad y seguridad

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El artículo 17 protege la libertad personal y establece garantías muy concretas para evitar detenciones arbitrarias. Una persona solo puede ser privada de libertad en los casos y formas previstos por la ley.<br><br>La detención preventiva debe durar el tiempo estrictamente necesario para investigar los hechos y, en cualquier caso, tiene un límite máximo constitucional de 72 horas. Antes de que termine ese plazo, la persona debe ser puesta en libertad o a disposición judicial. Además, debe conocer de forma comprensible por qué está detenida y cuáles son sus derechos, tiene derecho a asistencia de abogado y no puede ser obligada a declarar. El habeas corpus sirve para conseguir rápidamente el control judicial de una detención que pueda ser ilegal. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cuál es el plazo máximo constitucional de la detención preventiva?<br>→ 72 horas. |
| **NO CONFUNDAS** | 72 horas es el máximo; la detención debe durar además solo el tiempo estrictamente necesario. |

## ARTÍCULO 18 · Honor, intimidad, domicilio y comunicaciones

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo protege distintos aspectos de la vida privada. El honor protege la consideración y reputación de una persona; la intimidad personal y familiar protege su esfera privada; y el derecho a la propia imagen impide determinados usos no autorizados de la imagen de una persona.<br><br>El domicilio es inviolable: no se puede entrar o registrar una vivienda sin consentimiento del titular, salvo que exista una resolución judicial o un delito flagrante. También se protege el secreto de las comunicaciones. La idea común es que el Estado y los particulares no pueden invadir libremente la esfera privada de las personas. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cuándo puede entrarse en un domicilio sin consentimiento del titular?<br>→ Con resolución judicial o en caso de flagrante delito. |

## ARTÍCULO 19 · Residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Reconoce la libertad para elegir dónde vivir dentro de España y para desplazarse por el territorio nacional. También protege el derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que marque la ley.<br><br>La Constitución añade una garantía importante: estas libertades no pueden limitarse por motivos políticos o ideológicos. Por tanto, una persona no puede sufrir restricciones de movimiento simplemente por sus ideas políticas. |

| | |
|---|---|
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Puede limitarse este derecho por motivos políticos o ideológicos?<br>→ No. |

## ARTÍCULO 20 · Libertad de expresión e información

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo protege varias libertades relacionadas con expresar y recibir ideas e información. Incluye la libertad de expresión, la creación artística, científica o técnica, la libertad de cátedra y el derecho a comunicar o recibir información veraz.<br><br>Un punto especialmente importante es que no puede existir censura previa: el poder público no puede exigir una autorización previa general antes de que una idea o información se publique. Estas libertades, sin embargo, tienen límites cuando chocan con otros derechos, como el honor, la intimidad o la protección de la infancia. Además, el secuestro de publicaciones o grabaciones solo puede acordarse por resolución judicial. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Puede existir censura previa?<br>→ No. |
| **NO CONFUNDAS** | El secuestro de publicaciones solo puede acordarse mediante resolución judicial. |

## ARTÍCULO 21 · Derecho de reunión

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El derecho de reunión permite que varias personas se junten de forma pacífica y sin armas para expresar ideas, defender intereses o realizar actividades comunes. Como regla general, no hace falta pedir una autorización previa.<br><br>Cuando la reunión se celebra en lugares de tránsito público o se trata de una manifestación, sí debe comunicarse previamente a la autoridad. Comunicar no es lo mismo que pedir permiso. La autoridad solo puede prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿El derecho de reunión necesita autorización previa?<br>→ No. |
| **NO CONFUNDAS** | No confundas autorización previa con comunicación previa. |

## ARTÍCULO 22 · Derecho de asociación

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo reconoce el derecho de las personas a crear asociaciones y participar en ellas. La asociación debe tener fines lícitos: si persigue fines delictivos o utiliza medios delictivos, es ilegal.<br><br>La inscripción en un registro tiene finalidad de publicidad, no de autorización previa. Además, una asociación no puede ser disuelta o suspendida libremente por la Administración: hace falta una resolución judicial motivada. La Constitución prohíbe expresamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Para qué se inscriben las asociaciones en un registro?<br>→ A los solos efectos de publicidad. |

## ARTÍCULO 23 · Participación política y acceso a cargos públicos

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo protege dos formas de participación en la vida pública. La primera es participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes elegidos democráticamente. La segunda es poder acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.<br><br>Esto significa que el acceso al empleo o a los cargos públicos no puede organizarse arbitrariamente. Deben respetarse las condiciones que fijen las leyes y el principio de igualdad entre quienes concurren. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo pueden participar los ciudadanos en los asuntos públicos?<br>→ Directamente o por medio de representantes. |

## ARTÍCULO 24 · Tutela judicial efectiva

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La tutela judicial efectiva significa, en palabras sencillas, que una persona puede acudir a jueces y tribunales para defender sus derechos e intereses legítimos y obtener una respuesta judicial sin sufrir indefensión.<br><br>El artículo enumera muchas garantías del proceso: juez predeterminado por la ley, derecho de defensa y abogado, información sobre la acusación, proceso público, ausencia de dilaciones indebidas, posibilidad de utilizar pruebas, derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Es uno de los artículos con más contenido procesal del Título I. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué artículo recoge la tutela judicial efectiva?<br>→ El artículo 24. |

## ARTÍCULO 25 · Legalidad penal y sancionadora

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Aquí aparece el principio de legalidad penal y sancionadora: nadie puede ser castigado por una conducta que, cuando se realizó, no estaba prevista como delito o infracción. El ciudadano debe poder saber de antemano qué conductas están prohibidas y qué consecuencias pueden tener.<br><br>El artículo también establece que las penas privativas de libertad deben orientarse a la reeducación y reinserción social. No se busca solo castigar, sino también favorecer que la persona pueda volver a integrarse en la sociedad. Además, la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Hacia qué deben orientarse las penas privativas de libertad?<br>→ A la reeducación y reinserción social. |
| **NO CONFUNDAS** | La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad. |

## ARTÍCULO 26 · Tribunales de Honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución prohíbe los Tribunales de Honor en dos ámbitos concretos: la Administración civil y las organizaciones profesionales.<br><br>Los antiguos tribunales de honor valoraban la conducta de una persona desde criterios corporativos o de honor más que desde un proceso judicial ordinario. La Constitución elimina este tipo de órganos en esos ámbitos para reforzar las garantías jurídicas. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Dónde se prohíben los Tribunales de Honor?<br>→ En la Administración civil y las organizaciones profesionales. |

## ARTÍCULO 27 · Derecho a la educación

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo reconoce a todos el derecho a la educación y, al mismo tiempo, la libertad de enseñanza. La educación debe contribuir al pleno desarrollo de la personalidad y al respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales.<br><br>La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. También se reconoce el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, la libertad de crear centros docentes y la participación de profesores, padres y, en su caso, alumnos en determinados centros sostenidos con fondos públicos. El artículo termina reconociendo la autonomía de las universidades. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo es la enseñanza básica?<br>→ Obligatoria y gratuita. |

## ARTÍCULO 28 · Libertad sindical y derecho de huelga

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El primer apartado protege la libertad sindical: cada persona puede crear un sindicato, afiliarse al que elija o no afiliarse a ninguno. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato.<br><br>El segundo apartado reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses. La ley que lo regule debe establecer garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad. Por tanto, el derecho de huelga existe, pero debe compatibilizarse con necesidades básicas de la sociedad. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué debe garantizar la regulación de la huelga?<br>→ El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. |

## ARTÍCULO 29 · Derecho de petición

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El derecho de petición permite dirigirse por escrito a los poderes públicos para solicitar, proponer o plantear una cuestión en los términos que establezca la ley. Puede ejercerse individual o colectivamente.<br><br>Existe una regla especial para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar: ellos solo pueden ejercer este derecho de forma individual, no colectiva. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo pueden ejercer el derecho de petición los miembros de Fuerzas o Institutos armados?<br>→ Solo individualmente. |

### SECCIÓN 2.ª · DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS

## ARTÍCULO 30 · Defensa de España y deberes ciudadanos

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución dice que defender España es al mismo tiempo un derecho y un deber de los españoles. A partir de ahí, permite que la ley regule obligaciones militares y la objeción de conciencia con las garantías correspondientes.<br><br>También permite crear un servicio civil para fines de interés general y regular deberes especiales de los ciudadanos en situaciones graves, como catástrofes, calamidades públicas o riesgos importantes. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué reconoce el artículo 30.1?<br>→ El derecho y deber de defender a España. |

## ARTÍCULO 31 · Sistema tributario

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo explica cómo debe funcionar el sistema tributario. Todos contribuimos a financiar los gastos públicos, pero no de cualquier manera: la contribución debe guardar relación con la capacidad económica de cada persona.<br><br>El sistema debe inspirarse en igualdad y progresividad. La progresividad significa que el esfuerzo fiscal puede aumentar cuando aumenta la capacidad económica, pero el sistema nunca puede llegar a ser confiscatorio. Además, el gasto público debe utilizar los recursos de manera equitativa, eficiente y económica. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué principios inspiran el sistema tributario?<br>→ Igualdad y progresividad. |
| **NO CONFUNDAS** | Progresividad no significa que el sistema pueda tener alcance confiscatorio. |

## ARTÍCULO 32 · Matrimonio

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Reconoce el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Esto significa que ninguno de los miembros de la pareja ocupa una posición jurídica superior al otro por razón de sexo.<br><br>La Constitución no desarrolla todos los detalles del matrimonio. Remite a la ley cuestiones como las formas de matrimonio, la edad y capacidad para casarse, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas y efectos de separación o disolución. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Con qué principio se reconoce el derecho a contraer matrimonio?<br>→ Con plena igualdad jurídica. |

## ARTÍCULO 33 · Propiedad privada y herencia

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución reconoce tanto la propiedad privada como la herencia, pero aclara que estos derechos tienen una función social. Eso significa que no son derechos absolutamente ilimitados y que la ley puede establecer límites justificados por el interés general.<br><br>Si el poder público necesita privar a una persona de un bien o derecho por una causa de utilidad pública o interés social, debe existir una causa justificada, respetarse la ley y abonarse la correspondiente indemnización. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué exige la privación de bienes por utilidad pública o interés social?<br>→ Indemnización y respeto a la ley. |

## ARTÍCULO 34 · Derecho de fundación

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Reconoce el derecho a crear fundaciones cuando persigan fines de interés general. Una fundación no se crea simplemente para beneficiar de manera privada a sus fundadores, sino para desarrollar finalidades de interés general en los términos que marque la ley.<br><br>Además, a las fundaciones se aplican determinadas reglas del derecho de asociación, especialmente las relacionadas con fines ilícitos y con la disolución o suspensión. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Para qué fines reconoce la Constitución el derecho de fundación?<br>→ Para fines de interés general. |

## ARTÍCULO 35 · Derecho y deber de trabajar

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El artículo 35 reúne varios derechos laborales básicos: el deber y el derecho a trabajar, la libertad de elegir profesión u oficio, la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para atender las necesidades propias y familiares.<br><br>También prohíbe la discriminación por razón de sexo en este ámbito. El segundo apartado ordena que una ley regule un Estatuto de los Trabajadores, que es la referencia básica del régimen laboral común. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué norma anuncia el artículo 35.2?<br>→ Un estatuto de los trabajadores. |

## ARTÍCULO 36 · Colegios profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Los Colegios Profesionales son corporaciones que agrupan determinadas profesiones tituladas. La Constitución no regula sus detalles, sino que encarga a la ley definir su régimen jurídico y las peculiaridades del ejercicio profesional.<br><br>Sí establece una condición muy clara: su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos. Es una fórmula parecida a la que aparece en otros artículos sobre organizaciones sociales. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo deben ser la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios Profesionales?<br>→ Democráticos. |

### ARTÍCULO 37 · Negociación colectiva y conflicto colectivo

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo protege la negociación colectiva entre representantes de trabajadores y empresarios. El resultado de esa negociación puede plasmarse en convenios colectivos que tienen fuerza vinculante, es decir, obligan en los términos previstos por la ley.<br><br>También reconoce medidas de conflicto colectivo. La regulación de estas medidas debe garantizar que sigan funcionando los servicios esenciales de la comunidad. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué tienen los convenios colectivos según el artículo 37?<br>→ Fuerza vinculante. |

### ARTÍCULO 38 · Libertad de empresa

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La libertad de empresa significa que las personas pueden desarrollar actividades empresariales dentro del marco de una economía de mercado. No es una libertad sin límites: debe ejercerse conforme a la ley y teniendo en cuenta las exigencias de la economía general.<br><br>Los poderes públicos tienen el deber de garantizar y proteger esta libertad y la productividad, pudiendo existir también planificación económica cuando proceda. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿En qué marco se reconoce la libertad de empresa?<br>→ En la economía de mercado. |

## CAPÍTULO III · DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA

### ARTÍCULO 39 · Protección de la familia y de los hijos

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley

posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo obliga a los poderes públicos a proteger a la familia desde tres perspectivas: social, económica y jurídica. También exige una protección integral de los hijos y establece que todos son iguales ante la ley con independencia de su filiación.<br><br>Los padres tienen el deber de prestar asistencia a sus hijos durante la minoría de edad y en los demás casos previstos por la ley. Además, la Constitución protege a las madres cualquiera que sea su estado civil y remite también a la protección internacional de los derechos de la infancia. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Son iguales los hijos ante la ley con independencia de su filiación?<br>→ Sí. |

## ARTÍCULO 40 · Progreso social y económico

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Los poderes públicos deben promover condiciones que favorezcan el progreso social y económico y una distribución de la renta más equitativa. El artículo destaca especialmente la orientación hacia el pleno empleo.<br><br>También obliga a fomentar la formación y readaptación profesional, la seguridad e higiene en el trabajo y el descanso. Por eso menciona medidas como la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿A qué objetivo se orienta especialmente la política económica del artículo 40?<br>→ Al pleno empleo. |

## ARTÍCULO 41 · Seguridad Social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución obliga a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Su función es garantizar asistencia y prestaciones suficientes cuando una persona atraviesa una situación de necesidad.<br><br>El desempleo aparece mencionado expresamente como una de esas situaciones. Las prestaciones públicas pueden complementarse con otras asistencias o prestaciones libres, pero el núcleo del artículo es la existencia de un sistema público de protección social. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué situación destaca expresamente el artículo 41?<br>→ El desempleo. |

## ARTÍCULO 42 · Trabajadores españoles en el extranjero

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El artículo presta una atención especial a los trabajadores españoles que viven o trabajan fuera de España. El Estado debe proteger sus derechos económicos y sociales.<br><br>Además, debe orientar su política hacia facilitar su retorno. Es un artículo breve, pero la palabra “retorno” es una de las ideas clave que suelen utilizarse en preguntas literales. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Hacia qué debe orientar el Estado su política respecto de estos trabajadores?<br>→ Hacia su retorno. |

## ARTÍCULO 43 · Protección de la salud

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Aquí se reconoce el derecho a la protección de la salud. La Constitución no se limita a afirmar el derecho, sino que encarga a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios.<br><br>También ordena fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte y facilitar una utilización adecuada del ocio. Por tanto, el artículo combina atención sanitaria, prevención y promoción de hábitos saludables. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Quién organiza y tutela la salud pública?<br>→ Los poderes públicos. |

## ARTÍCULO 44 · Cultura e investigación

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo contiene dos mandatos relacionados. Por un lado, todos tienen derecho a acceder a la cultura y los poderes públicos deben promover y tutelar ese acceso.<br><br>Por otro, deben impulsar la ciencia y la investigación científica y técnica. Esa promoción no se plantea como un fin aislado, sino en beneficio del interés general. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿En beneficio de qué debe promoverse la investigación científica y técnica?<br>→ Del interés general. |

## ARTÍCULO 45 · Medio ambiente

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose

en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, pero añade algo importante: también existe el deber de conservarlo. No es solo un derecho a recibir protección, sino una responsabilidad compartida.<br><br>Los poderes públicos deben utilizar racionalmente los recursos naturales, proteger la calidad de vida y restaurar el medio ambiente cuando resulte dañado. Quien incumpla estas obligaciones puede recibir sanciones y, además, tener que reparar el daño causado. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué obligación acompaña al derecho al medio ambiente?<br>→ El deber de conservarlo. |

## ARTÍCULO 46 · Patrimonio histórico, cultural y artístico

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Los poderes públicos tienen que conservar y enriquecer el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Esta protección no depende de quién sea propietario del bien: puede aplicarse con independencia de su régimen jurídico o titularidad.<br><br>La Constitución añade que la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio, lo que demuestra la especial importancia que se le atribuye. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué tipo de ley sancionará los atentados contra este patrimonio?<br>→ La ley penal. |

## ARTÍCULO 47 · Vivienda

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Para hacerlo efectivo, los poderes públicos deben promover condiciones y dictar normas, especialmente en materia de suelo.<br><br>El suelo debe regularse de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Además, la comunidad debe participar en las plusvalías que genere la actuación urbanística de los entes públicos. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo debe ser la vivienda que reconoce la Constitución?<br>→ Digna y adecuada. |

## ARTÍCULO 48 · Participación de la juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Los poderes públicos deben crear condiciones para que la juventud participe de manera libre y eficaz en la vida política, social, económica y cultural.<br><br>No se trata simplemente de proteger a los jóvenes, sino de facilitar su participación activa en la sociedad y en las decisiones que afectan a la comunidad. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo debe ser la participación de la juventud?<br>→ Libre y eficaz. |

## ARTÍCULO 49 · Personas con discapacidad

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La redacción vigente del artículo 49 parte de una idea de igualdad real: las personas con discapacidad deben poder ejercer los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Cuando sea necesario, la ley puede establecer medidas de protección especial para conseguirlo.<br><br>Los poderes públicos deben impulsar políticas que favorezcan la autonomía personal, la inclusión social y la accesibilidad universal. También deben fomentar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad. El artículo presta una atención particular a las necesidades específicas de las mujeres y de los menores con discapacidad. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué dos grandes objetivos deben garantizar las políticas públicas?<br>→ La plena autonomía personal y la inclusión social. |
| **NO CONFUNDAS** | Usa siempre la redacción vigente del artículo 49; materiales antiguos pueden contener terminología ya sustituida. |

## ARTÍCULO 50 · Personas mayores

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución protege la suficiencia económica de las personas durante la tercera edad. Para ello ordena garantizar pensiones que sean adecuadas y que se actualicen periódicamente.<br><br>La protección no se limita al dinero. Los poderes públicos también deben promover el bienestar mediante servicios sociales que atiendan problemas específicos relacionados con salud, vivienda, cultura y ocio, con independencia de las obligaciones que puedan corresponder a la familia. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo deben ser las pensiones del artículo 50?<br>→ Adecuadas y periódicamente actualizadas. |

### ARTÍCULO 51 · Consumidores y usuarios

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo protege a consumidores y usuarios frente a riesgos o abusos. Los poderes públicos deben defender su seguridad, su salud y sus intereses económicos mediante procedimientos eficaces.<br><br>Además, deben promover la información y educación de los consumidores y apoyar sus organizaciones. La idea es que el consumidor pueda tomar decisiones con información suficiente y cuente con mecanismos para defenderse cuando sus derechos sean vulnerados. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué tres aspectos protege expresamente el artículo 51.1?<br>→ Seguridad, salud e intereses económicos. |

### ARTÍCULO 52 · Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | La Constitución permite que existan organizaciones profesionales destinadas a defender los intereses económicos propios de determinadas profesiones o sectores. La ley será la encargada de regularlas.<br><br>Como ocurre con partidos, sindicatos o colegios profesionales, aparece una exigencia democrática: su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Cómo deben ser su estructura interna y funcionamiento?<br>→ Democráticos. |

## CAPÍTULO IV · DE LAS GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES

### ARTÍCULO 53 · Garantías de los derechos y libertades

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo es fundamental porque explica que no todos los derechos del Título I tienen exactamente el mismo sistema de protección. Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley respetando su contenido esencial.<br><br>Los derechos del artículo 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo II tienen una protección reforzada: pueden defenderse ante los tribunales mediante un procedimiento preferente y sumario y, cuando proceda, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En cambio, los principios del Capítulo III orientan las leyes y la actuación de los poderes públicos, pero su invocación ante los tribunales depende de lo que dispongan las leyes que los desarrollen. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué derechos pueden llegar al recurso de amparo según el artículo 53.2?<br>→ Los del artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo II, además de la objeción de conciencia en los términos indicados. |
| **NO CONFUNDAS** | El Capítulo III no tiene exactamente el mismo sistema de tutela que los derechos fundamentales de la Sección 1.ª. |

### ARTÍCULO 54 · Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | El Defensor del Pueblo es una institución creada para proteger los derechos comprendidos en el Título I. La Constitución lo define como alto comisionado de las Cortes Generales, lo que significa que actúa por encargo del Parlamento y da cuenta de su actividad a este.<br><br>Puede supervisar la actuación de la Administración para detectar posibles vulneraciones de derechos o un mal funcionamiento administrativo. No es un juez y no sustituye a los tribunales, pero cumple una función de control y defensa de los ciudadanos frente a la Administración. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿Qué es constitucionalmente el Defensor del Pueblo?<br>→ El alto comisionado de las Cortes Generales. |

## CAPÍTULO V · DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

### ARTÍCULO 55 · Suspensión de derechos y libertades

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

| | |
|---|---|
| **EN PALABRAS CLARAS** | Este artículo regula situaciones excepcionales en las que determinados derechos pueden suspenderse. La primera idea importante es que no pueden suspenderse todos los derechos: la Constitución enumera cuáles pueden verse afectados.<br><br>La suspensión general puede producirse cuando se declara el estado de excepción o de sitio, en los términos constitucionales. El segundo apartado permite además, en determinados casos vinculados a investigaciones de terrorismo, la suspensión individual de ciertos derechos, pero exige intervención judicial y control parlamentario. Como se trata de medidas extraordinarias, su uso injustificado o abusivo puede generar responsabilidad penal. |
| **PREGUNTA HABITUAL EN EXAMEN** | ¿En qué estados constitucionales puede producirse la suspensión general prevista en el artículo 55.1?<br>→ En el estado de excepción o de sitio. |
| **NO CONFUNDAS** | El artículo 55 no permite suspender todos los derechos: enumera concretamente cuáles pueden verse afectados. |

# CIERRE · QUÉ DEBES TENER LOCALIZADO

Resumen técnico de alta utilidad

- Título Preliminar = artículos 1-9.
- Título I = artículos 10-55.
- Artículo 14 está fuera de las dos secciones del Capítulo II.
- Sección 1.ª = artículos 15-29.
- Sección 2.ª = artículos 30-38.
- Capítulo III = artículos 39-52.
- Garantías = artículos 53-54.
- Suspensión = artículo 55.
- Artículo 17: máximo de 72 horas para la detención preventiva.
- Artículo 27: enseñanza básica obligatoria y gratuita.
- Artículo 54: Defensor del Pueblo = alto comisionado de las Cortes Generales.
- Artículo 49: usar siempre la redacción vigente sobre personas con discapacidad.

| | |
|---|---|
| **FUENTE** | Constitución Española · BOE-A-1978-31229 · Texto consolidado, última actualización publicada el 20/05/2026. |

OpoRadarCádiz · Documento de estudio técnico complementario al Tema 1.